长沙市芙蓉区定王台九龙商贸楼“10·11”一般高处坠落事故调查报告

长沙市芙蓉区人民政府事故调查组

2024年2月6日

目 录

一、事故发生经过、应急救援、事故现场及善后处置情况...1
（一）事故发生经过和应急救援处置情况.....1
（二）事故现场有关情况.....2
（三）善后处理情况.....3
二、工程项目概况.....3
三、事故发生单位及相关单位基本情况.....4
（一）事故发生单位及相关方基本情况.....4
（二）事故发生单位及相关方安全管理情况.....6
（三）属地监管部门安全监管情况.....7
四、事故原因.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
（三）事故性质.....9
五、对有关单位和人员的处理建议.....9
（一）对有关单位的处理.....9
（二）对有关单位人员的处理.....10
六、事故防范整改措施建议.....11
（一）认真落实企业安全生产主体责任。.....11
（二）深入推进行业隐患排查治理行动。.....11

（三）严格落实属地安全生产监管职责。.....12

芙蓉定王台九龙商贸楼“10·11”一般高处坠落事故调查报告

2023年10月11日，位于芙蓉区定王台街道的由湖南凌达环保工程有限公司负责管理的走马楼亮化工程发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失128万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和省、市政府有关规定，2023年11月16日，芙蓉区人民政府成立了由区应急管理局党委书记、局长高见任组长，区政府办、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区城市管理局、区行政执法局、区总工会、区公安分局、定王台街道办事处为成员单位的事故调查组，邀请区纪委监委和区检察院派员参加，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、技术分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过、应急救援、事故现场及善后处置情况

（一）事故发生经过和应急救援处置情况

2023年10月11日，肖志强与何赛华一起对米漾米居酒店

（长沙市解放西路IFS国金中心店登隆街1号）外墙线路进行维修。当日上午10时20分左右肖志强在酒店三楼半位置的西侧外墙进行放线作业，何赛华从酒店三楼西北角第一处窗口内侧向外递送工具。10时30分，正在施工中的肖志强听见声响，发现何赛华已坠落至一楼地面，其马上从施工位置进入楼内下楼查看并拨打了120急救电话；事故发生时何赛华为头部着地，伤后即呼之不应，无呕吐，无肢体抽搐，120救护人员到现场后立即将其送往湖南省人民医院进行抢救治疗。2023年10月11日11时05分何赛华入院开展抢救，13时30分何赛华因伤势过重抢救无效宣布死亡。

（二）事故现场有关情况

事故发生后，事故调查组测量何赛华坠落处窗口外部距离地面高度约8.5米。坠落处地面为水泥铺设路面。事发窗口内侧距三楼楼道地面高167cm，窗口开窗宽38cm，开窗高103cm，窗台宽45cm。具体情况见附件《事故现场勘查报告》。





（三）善后处理情况

2023年10月11日下午3时，定王台街道办事处相关部门迅速开展家属安抚和赔偿等善后处理工作；2023年10月12日，死者家属与湖南凌达环保工程有限公司签订了调解协议书，善后事宜已经全部完成。

经调查评估，事故发生后，现场有关人员迅速拨打120急救电话寻求专业救护，专业救援救护力量响应及时。事故发生后，所属街道相关部门各司其职，密切配合，及时开展善后处理，无次生衍生事故发生，没有引发社会不稳定事件。

二、工程项目概况

2017年7月18日，芙蓉区城市管理局（原芙蓉区城市管理和行政执法局）与湖南省沙坪建设有限公司签订芙蓉区走马楼社区提质综合配套整治项目（一标段）建设工程施工合同，相关项目涉及走马楼区域部分建筑外墙面防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、灯具、电缆、配电箱、电源开关等改造内容。

湖南省沙坪建设有限公司承接该工程项目后，该公司芙蓉分公司与湖南凌达环保工程有限公司（原湖南凌达建筑劳务有限公司）签订建设了工程施工作业分包合同，合同约定湖南凌达环保工程有限公司以劳务分包的形式，负责芙蓉区走马楼社区提质综合配套整治项目施工一标段劳务施工，作业内容为泥工、木工、钢筋工、水电工、架子工、焊接作业、混凝土作业、水暖电安装作业、油漆作业、屋面防水、保温等；施工日期为2019年1月1日至2019年12月31日；同时合同中

明确工程质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。2017年9月14日该项目竣工，并于后续进行了项目预验收。2019年12月1日，湖南凌达环保工程有限公司签订了分包队伍退场承诺书，承诺书明确项目施工内容已全部完成，工人已全部撤离等内容；2020年1月1日，经长沙市芙蓉区建设工程质量安全监督站同意，湖南省沙坪建设有限公司项目经理撤离，撤离类别为：项目已完成合同约定的全部工程量，已竣工验收但未办理备案手续的项目。

2023年9月7日，湖南凌达环保工程有限公司实际控制人张凌志以个人名义与肖志强签订劳务承包合同，合同约定肖志强承包走马楼亮化工程，承包工程内容为走马楼亮化工程一标和二标中未放和未放到位的主电缆按照甲方要求套管敷设或利用其他通道无裸露敷设、线缆头压接制作、保证正常通电，工程量计算及单价为总价包干形式，费用为45800元。根据合同约定，2023年9月6日左右，肖志强维修了解放西路沿线外墙电线；2023年9月7日，肖志强开始在解放西路沿线进行施工；自2023年9月19日起，何赛华以学徒身份跟随肖志强参与走马楼亮化工程现场施工。

三、事故发生单位及相关单位基本情况

（一）事故发生单位及相关方基本情况

1.湖南凌达环保工程有限公司，于2023年5月16日由长沙市开福区市场监督管理局核发营业执照，类型：有限责任公司(自然人投资)；法定代表人：宇建军；实际控制人：张凌志；统一社会信用代码：91430105MA4LABJGX5；注册地址：

湖南省长沙市开福区通泰街街道中山西路589号开福万达广场A区万达公馆2、3栋之间裙楼3楼318号房；成立日期：2017年1月6日；注册资本伍佰万元整；经营范围：一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；大气环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；病媒生物防制服务；病媒生物密度监测评价服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；鱼病防治服务；生活垃圾处理装备销售；环境应急治理服务；环境保护监测；家政服务；机械设备销售；建筑物清洁服务；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；日用品销售；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；大气污染治理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；水污染治理；劳动保护用品销售；固体废物治理；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；土石方工程施工；工程管理服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农药批发；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；营业期限：2017年1月6日至2067年1月5日。

2.肖志强，男，汉族，身份证号码：430124********7976，

户籍地: 湖南省长沙市宁乡县，住址: 湖南省宁乡市花明楼镇常山村塘湾组 4 号。

3.湖南省沙坪建设有限公司，于 2022 年 11 月 4 日由湖南省市场监督管理局核发营业执照，类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人: 陈剑波；统一社会信用代码: 91430000707213915U；注册地址: 长沙市开福区芙蓉中路一段 6 号沙坪商务中心；成立日期: 2001 年 5 月 25 日；注册资本 160,000 万元整；经营范围: 许可项目: 建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)；文物保护工程施工；人防工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目: 工程管理服务；对外承包工程；建筑砌块制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块销售；水泥制品制造；水泥制品销售；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；物业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；营业期限: 2001 年 5 月 25 日至无固定期限。

（二）事故发生单位及相关方安全管理情况

1.湖南凌达环保工程有限公司。经调查，该公司未提供建筑业企业资质和安全生产许可证等资料；该公司未提供主要负责人及安全生产管理人员持证情况相关资料，未提供成立

安全生产管理机构、配备安全生产管理人员等文件资料，未提供全员安全生产责任制、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、高处作业管理制度等资料以及相关岗位操作规程、应急救援预案和现场处置方案等资料，未提供组织从业人员开展安全生产教育培训记录、组织开展应急预案演练记录等资料，未提供安全生产会议记录、事故隐患排查治理记录、高处作业等高危作业审批记录等资料；未提供本次项目与分包肖志强进行安全技术交底资料；该公司未对分包肖志强作业行为进行现场检查、监督。

2.肖志强：肖志强以自然人身份承接了走马楼亮化工程，其本人未获取电工特种作业操作证、高处作业操作证等特种作业操作证；未对学徒何赛华进行过高处作业等安全知识培训等；其学徒何赛华亦未获取电工特种作业操作证、高处作业操作证等特种作业操作证。

（三）属地监管部门安全监管情况

1.定王台街道办事处：根据定王台街道工作委员会、定王台街道办事处《关于印发<芙蓉区定王台街道办事处领导干部安全生产应急管理工作“党政同责、一岗双责”规定>的通知》（定委发〔2023〕1号）文件及定王台街道安全生产委员会印发的《关于印发<长沙市芙蓉区定王台街道安全生产专业委员会调整方案>》（定安委发〔2023〕4号）文件，街道辖区内建筑施工领域安全生产工作由街道城建办负责。

2023年，定王台街道共检查、巡查发现并督促整改违规高处作业50余次，进行约谈10余次，移交街道执法中队处

罚2起；2023年5月25日组织辖区内不锈钢门店及施工单位负责人、社区安全专干等开展动火、高处作业培训。2022年-2023年，城建办对辖区施工项目进行了检查，下达了检查文书；每天对辖区进行巡查，对在建项目进行安全提醒；督促有关项目与社区签订施工安全承诺书。

2.丰泉古井社区：丰泉古井社区2022年-2023年每月进行一次巡查；2023年共巡查发现安全隐患50条，其中涉及高处作业隐患2条，分别为7月4日发现人民西路289号违规高处作业、8月28日发现人民西路259号违规高处作业；社区均已对上述违法行为要求立即停止高处作业，对施工负责人进行教育并督促其整改到位。

四、事故原因

（一）直接原因

肖志强、何赛华安全意识淡薄，未系挂相关安全防护用具进行高处作业；何赛华在给肖志强递送工具过程中将身体探出窗外过多，不慎失去平衡从三楼窗口摔落至地面，经医院抢救无效后死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.作业人员无证作业：肖志强及何赛华均未接受过高处作业相关安全知识教育、培训，未获取高处作业操作证，不具备从事高处作业资质业。

2.违法进行劳务分包：湖南凌达环保工程有限公司将项目劳务分包给不具备施工资质的个人肖志强。

3.项目现场管理缺位：一是湖南凌达环保工程有限公司

未与肖志强进行安全技术交底，未明确技术人员对分包工程现场作业进行检查、监督与管理；在施工过程中没有为作业人员提供安全的作业环境确保安全施工。二是肖志强作为施工的承包方，不但自己没有系挂安全绳，也没有意识到学徒何赛华从窗口探身出去递送维修工具的行为存在高处坠落风险，没有采取安全防范措施。

4.未落实安全生产主体责任：湖南凌达环保工程有限公司未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未制定应急救援预案，无隐患排查治理、应急救援演练记录，将施工发包给不具备高处作业资质的个人，未安排人员对施工现场进行管理。

5.安全隐患排查不够细致：定王台街道、丰泉古井社区工作人员在日常安全巡查时未发现本次违规高处作业施工行为，未能及时排查并整改消除安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，芙蓉定王台九龙商贸楼高处坠落事故是因作业人员未佩戴安全防护用具而直接导致发生的一起一般生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关单位的处理

1.湖南凌达环保工程有限公司

湖南凌达环保工程有限公司未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未制定应急救援预案，无隐患排查治理、安全生产教育培训、应急救援演练记录，将

施工发包给不具备高处作业资质的个人，未安排人员对施工现场进行管理，是事故发生的责任单位，建议由区行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定予以行政处罚。

2.定王台街道办事处

定王台街道办事处、丰泉古井社区已基本履行了安全监管职责。但在属地内发生一起一般生产安全事故，说明定王台街道办事处、丰泉古井社区安全生产工作仍然存在不足和短板，建议定王台街道办事处对相关工作人员履职不到位作出相关处理。

（二）对有关单位人员的处理

1.何赛华：肖志强的电工学徒。通过窗口给肖志强递送维修工具时未注意自身安全，是事故发生的直接责任人。鉴于其因事故死亡，建议不再追究其责任。

2.肖志强：何赛华的电工师傅，走马楼亮化工程项目的承包方。无高处作业资质承揽高处作业施工，未对学徒何赛华开展安全教育培训，未为学徒何赛华配备安全防护用具、对其现场安全管理不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议区行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以行政处罚。

3. 张凌志，湖南凌达环保工程有限公司实际控制人。作为企业安全生产第一责任人，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并落实安全生产规章制度和操作规程，未组织开展隐患排查治理工作，未组织制定事故应急救援预

案并开展应急救援演练，对事故负有主要领导责任，建议由区行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以行政处罚。

六、事故防范整改措施建议

“10.11”事故教训深刻，根据事故发生的原因和事故调查发现的有关问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的重复发生，事故调查组提出如下有关事故防范和整改措施建议意见:

（一）认真落实企业安全生产主体责任。

各建设工程参建企业要进一步强化法律意识，认真落实安全生产主体责任，依法依规从事建设活动。要加强施工作业现场管理，合理安排施工现场负责人、安全员到现场监督、检查安全工作；进行高处作业等有较大危险的作业，要在作业场所设置明显的安全警示标志、标识；要教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加强工作场所的安全管理、监督检查，杜绝“三违”行为，特别要加强高处作业等危险性较大的作业的审批制度，落实作业现场监管、监护措施，严禁不经审批作业、无证上岗作业、无监护作业；要认真吸取事故教训，开展隐患排查治理工作，举一反三，加强防范措施落实，防止类似生产安全事故发生。

（二）深入推进行业隐患排查治理行动。

定王台街道、丰泉古井社区要汲取事故教训，在辖区范围内各行业领域全面、深入推进隐患排查治理行动，以动火、动土、高处作业等高危作业为重点，大力发挥安全生产网格

员的作用，加强检查巡查、宣传教育力度，要切实加大举报奖励力度，鼓励和引导广大群众积极举报重大隐患，及时发现各类违法违规行为，构筑群防群治的安全生产人民防线。对举报、排查发现的隐患问题，要逐一落实管控措施，闭环执法严厉处罚。

（三）严格落实属地安全生产监管职责。

各级各部门要深刻汲取事故教训，广泛开展事故案例警示教育，扎实开展安全生产各项专项整治行动。以“时时放心不下”的责任感，从严排查整改隐患，从严“打非治违”，从严监管执法，做到防微杜渐、防患未然，牢牢守住安全生产底线，切实打好安全生产“翻身仗”，确保全区安全生产形势平稳向好。